

Fusões e Aquisições

miltonh@terra.com.br



Aquisições

- De Ativos
 - Há transferência da propriedade dos ativos da empresa para a adquirente
 - A empresa da qual foram adquiridos os ativos pode continuar existindo ou não
 - Os ativos adquiridos são incorporados aos ativos permanentes da adquirente



Aquisições



- De Controle Acionário
 - A transferência, de forma direta ou indireta, de ações que venha resultar na transferência do controle acionário da sociedade

Cabe a empresa adquirente optar:

- Pela manutenção da empresa adquirida, sendo sua controladora ou holding
- Por uma das duas medidas: incorporação ou fusão

Incorporação

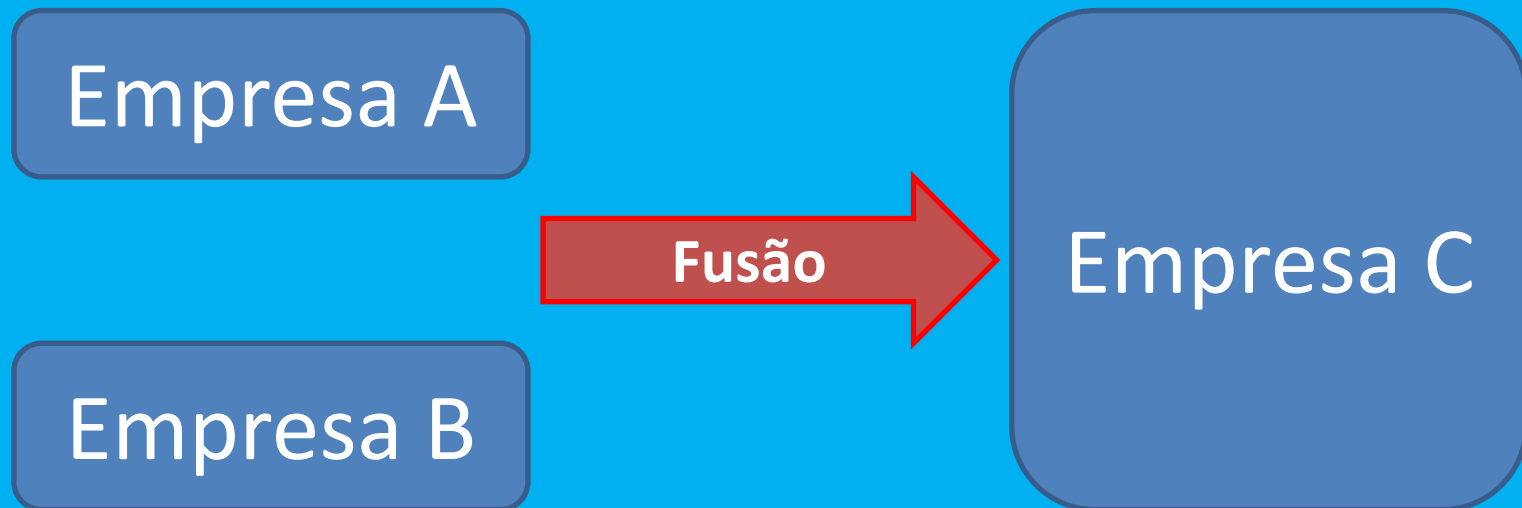
- É a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações



Empresa A incorpora a Empresa B

Fusão

- É a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações



Empresa A se funde com a Empresa B

Cisão

- É a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades



Empresa A faz cisão com a Empresa B

Participantes

- Empresa Adquirente
 - Empresa que adquire outra
- Empresa Alvo
 - Empresa que é adquirida
- Empresa Resultante
 - Empresa que surge após uma fusão



Processo de Transferência de Capital

- As fusões, aquisições e cisões são tratadas como processos de transferência de capital, não constituindo fato gerador para o imposto de renda



Fusão ou Aquisição Hostil (Takeover)



- Acontece quando não há apoio por parte da administração da empresa alvo, forçando a empresa adquirente a tentar obter o controle da adquirida por meio de compra de ações no mercado
- Dificilmente acontecem no Brasil por conta do balanceamento da quantidade das ações preferenciais e ordinárias

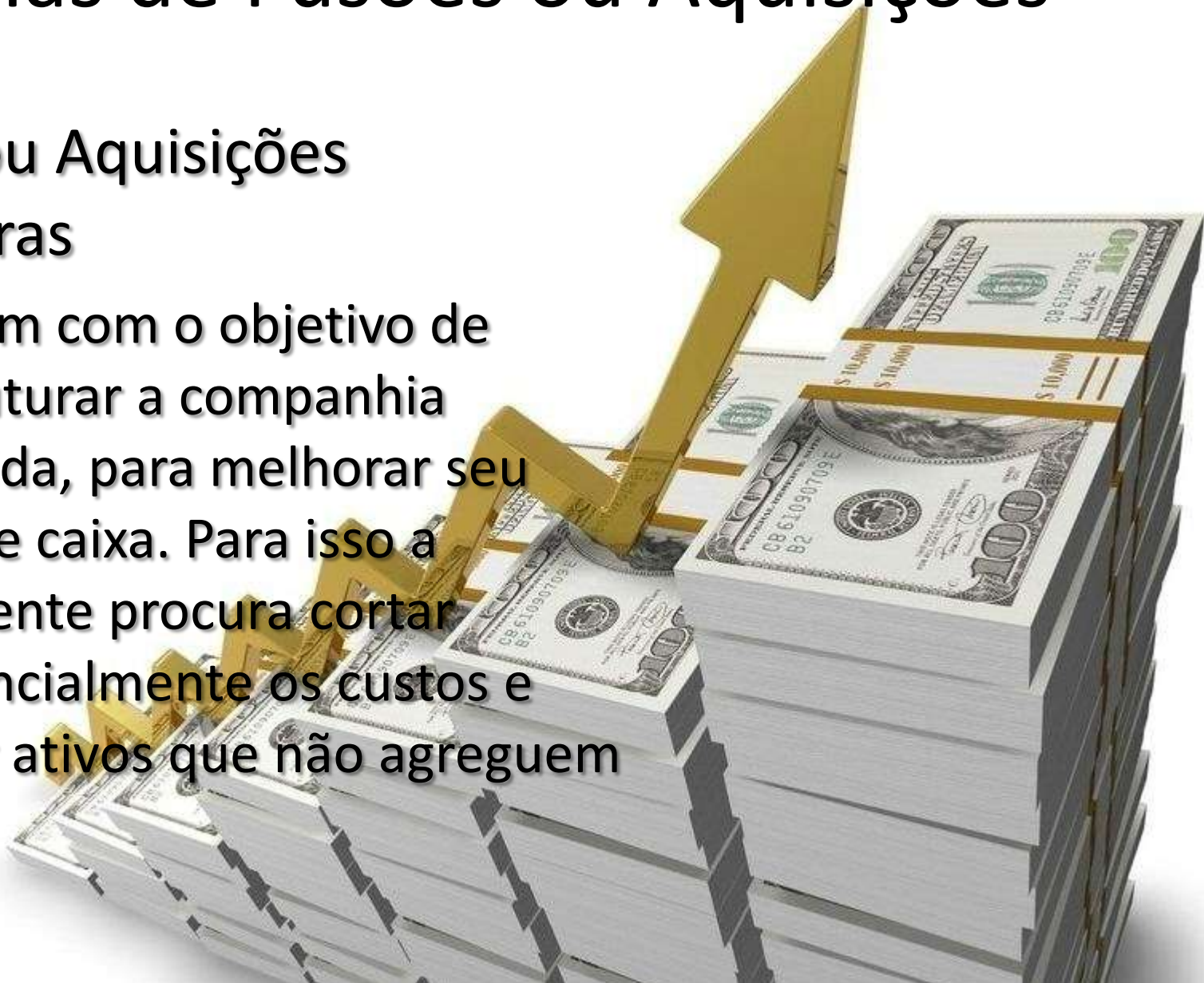
Formas de Fusões ou Aquisições

- Fusões ou Aquisições Operacionais
 - Objetivam obter economias de escala, reduções de custo, aumento de receitas, crescimento dos lucros ou maior participação no mercado



Formas de Fusões ou Aquisições

- Fusões ou Aquisições Financeiras
 - Ocorrem com o objetivo de reestruturar a companhia adquirida, para melhorar seu fluxo de caixa. Para isso a adquirente procura cortar substancialmente os custos e vender ativos que não agreguem valor



Tipos de Fusões e Aquisições

- Horizontais
- Verticais
- Congêneres
- Conglomerado



Fusões e Aquisições Horizontais

- Ocorrem quando uma empresa adquire outra do mesmo ramo de atividades



Vantagens da Aquisição Horizontal



- Maior participação de mercado
- Aumento da receita
- Maior poder de barganha junto a fornecedores e clientes
- Possibilidade de melhor promoção de seus produtos
- Melhor acesso aos canais de distribuição

Fusões e Aquisições Verticais

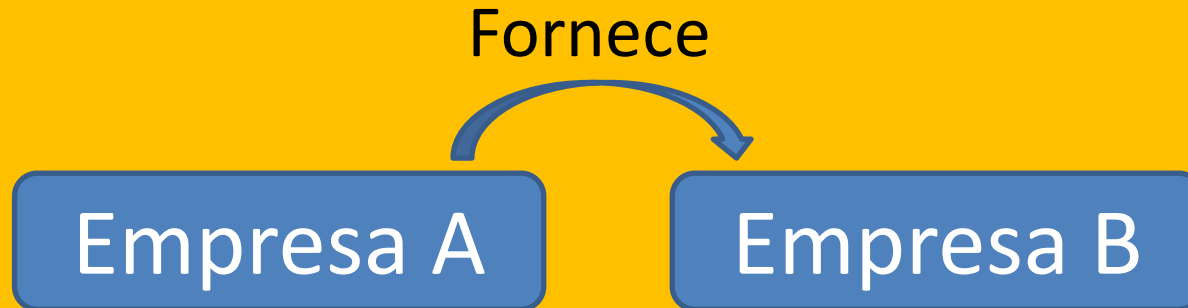
- São aquisições de uma empresa fornecedora ou cliente



GRUPO **ITAPEMIRIM**



Fusões e Aquisições Verticais



- Aquisição Progressiva
 - Adquire outra companhia que compra seus produtos (**Empresa A compra a Empresa B**)
- Aquisição Regressiva
 - Adquire outra companhia que é fornecedora da adquirente (**Empresa B compra a Empresa A**)

Fusões e Aquisições Congêneres

- São aquisições de uma empresa do mesmo setor, sem que haja uma relação de fornecedor ou de cliente



Fusões e Aquisições Conglomerado

- São aquisições de empresas de setores diferentes daquele da empresa adquirente



Seguradora

Banco

Motivos para Fusões e Aquisições



- Expansão
- Sinergia
- Compra de ativos com preços favoráveis
- Melhoria gerencial e tecnológica
- Aumento da liquidez dos proprietários
- Proteção contra aquisição hostil

Expansão



- Expandir em tamanho
- Expandir em participação de mercado
- Expandir em regiões geográficas
- Crescer adquirindo fornecedoras ou compradoras de seus produtos
- Ampliar linhas de produtos

Sinergia

- Obtenção de melhores resultados através da combinação de duas companhias, do que a soma dos resultados independentes

Pode ocorrer por:

- Aumento de receitas
- Redução de custos
- Ganhos fiscais
- Utilização mais racional de recursos



Fontes de Sinergia

- Economias de escala
 - Redução de custos de atividades corporativas, como marketing, finanças, controladoria e auditoria



Fontes de Sinergia

- Economias financeiras
 - Melhor estrutura de capital ou maior capacidade de endividamento



Fontes de Sinergia

- Melhoria da Eficiência Gerencial
 - Implica que uma boa administração poderá melhorar a lucratividade dos ativos

Fontes de Sinergia

- Maior Poder de Mercado
 - Resultante de uma concorrência mais branda



Antigamente eram concorrentes, hoje são parceiros!

Maior Poder de Mercado

- Maior Poder de Mercado
 - Resultante de uma concorrência mais branda



Maior Poder de Mercado





Fontes de Sinergia

- Economias Fiscais
 - Advindas do planejamento tributário ou de eliminação de bi-tributações

Fórmula de Sinergia

$$\text{Sinergia} = VPL_{\text{pós fusão AB}} - (VPL_{\text{pré fusão A}} + VPL_{\text{pré fusão B}})$$

Sinergia, portanto, é a economia advinda do aumento de receitas e/ou diminuição dos custos



A background featuring a dense barcode of vertical red lines. A white banner with a slight 3D effect and a circular punch-hole on the left is positioned diagonally across the upper half of the image.

APROVEITE!!!
Compra de Ativos com Preços Favoráveis

- Às vezes uma empresa torna-se candidata à aquisição porque seu preço é menor que o seu valor de mercado para uma outra existente

Melhoria Gerencial e Tecnológica

- Aquisição de empresas visando melhorar sua competência gerencial, pela existência na adquirida de executivos bem qualificados, e para melhorar sua base tecnológica, com aproveitamento das tecnologias da adquirida





Aumento da Liquidez dos Proprietários

- Alguns sócios, de pequenas empresas, algumas até com problemas familiares, vêm na venda, com pagamento em ações da compradora, uma boa solução para seus problemas financeiros, tendo em vista a maior liquidez das ações recebidas em pagamento

Proteção contra Aquisição Hostil

- Quando há risco da companhia vir a ser adquirida de forma não amigável, a fim de se defender poderá adquirir uma outra, fazendo um financiamento significativo para a compra. Este aumento do endividamento poderá eliminar a ameaça



Benefícios de uma Estratégia de Fusões e Aquisições

- As estratégias de fusões e aquisições devem possibilitar correção de deficiências mercadológicas, de produção, financeiras, de inovação tecnológica, entre outras.
- Além disso, devem se constituir em alternativas mais eficazes no desenvolvimento de negócios em mercados específicos



Desvantagens das Fusões

- Grandes empresas se tornam lentas, burocráticas e distantes dos clientes
- Muitas fusões resultam mais de ambição do que de busca de eficiência
- Muitas vezes as fusões tem objetivos predatórios
- Muitas fusões resultam em fracassos quanto aos objetivos pretendidos
- Diferenças de culturas organizacionais

Desvantagens das Aquisições

- Empresas menores são engolidas por empresas maiores
- Insegurança e conflito dos membros da empresa adquirida
- Problemas de adaptação dos funcionários antigos às novas regras, normas e cultura
- Funcionários demitidos ou remanejados

Fracasso nas Fusões

- Falta de planejamento na gestão e integração das pessoas
- Complexidade na união das culturas
- Retenção de talentos
- Estilos e prática gerenciais



Desafios das Fusões

- Integrar cultura organizacional
- Conseguir adesão dos funcionários dos novos programas
- Conseguir adesão dos executivos no processo
- Manter a concentração dos funcionários
- Integrar benefícios
- Integrar culturas sociais
- Reter funcionários chave



Plano de Negócios

- Nunca se esqueça de elaborar o Plano de Negócios da empresa resultante



Análise dos Pontos Fortes e Fracos da Companhia Resultante

CONSISTÊNCIA INTERNA

- Imagem
- Participação no mercado
- Resultados
- Saúde econômica e financeira
- Valores dos dirigentes
- Tecnologia
- Cultura Empresarial

CONSISTÊNCIA EXTERNA

- Mercados e segmentos
- Legislação
- Concorrentes
- Fornecedores
- Distribuidores
- Planos governamentais
- Conjuntura política e econômica

RISCOS ENVOLVIDOS

- Riscos no negócio
- Riscos econômicos
- Riscos sociais
- Riscos políticos
- Riscos ambientais

HORIZONTES TEMPORAIS

- Impactos recebidos e exercidos a curto, médio e longo prazo

Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- Devem ser minuciosamente preparados para não consumir muito tempo dos executivos e recursos materiais e humanos das operações cotidianas da empresa



Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- Formação de equipe experiente, de profissionais e consultores, para coordenar o projeto



Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- Planejamento é fundamental para reduzir riscos e problemas, tanto na fase pré-aquisição quanto na pós-aquisição

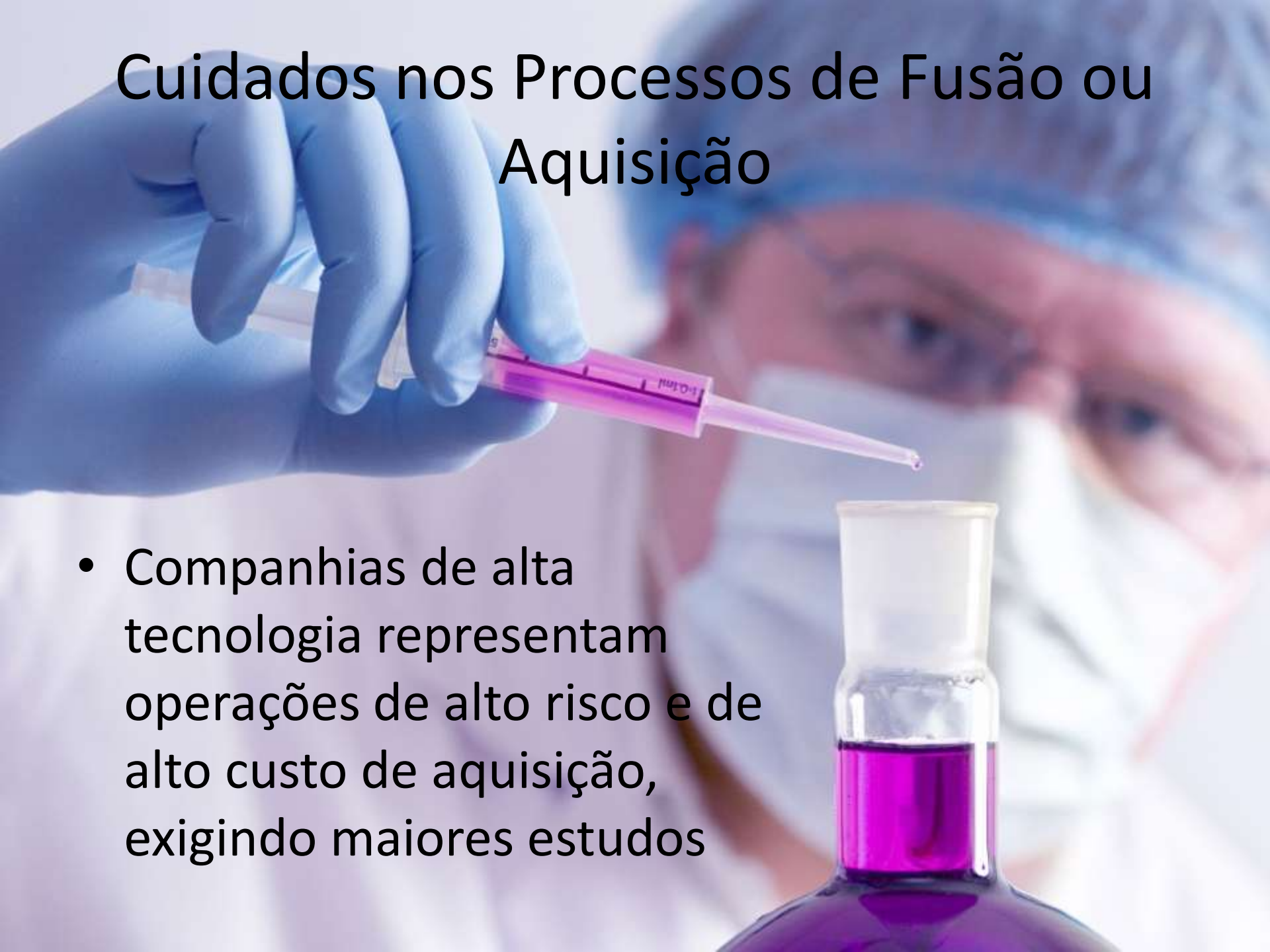


Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- Deve-se considerar a afinidade entre as companhias para não ter que atuar em terrenos desconhecidos e desnecessariamente aumentar os riscos

Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- Companhias de alta tecnologia representam operações de alto risco e de alto custo de aquisição, exigindo maiores estudos



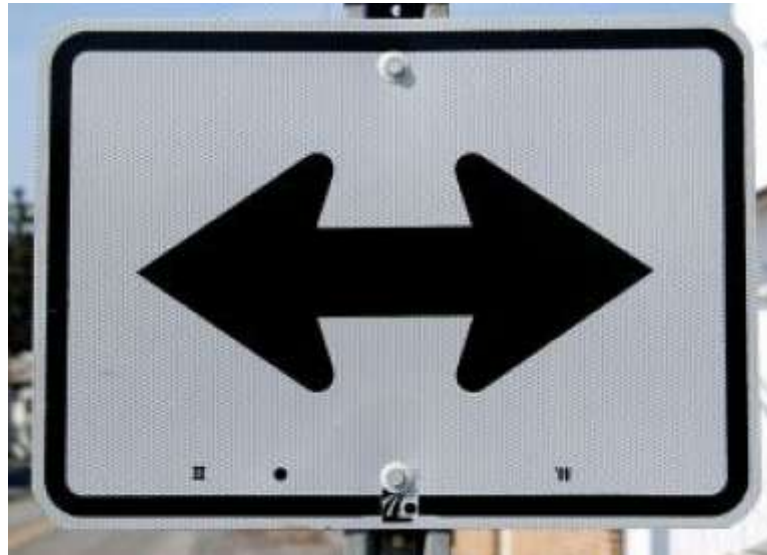
Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- Os fluxos de caixa da companhia a ser adquirida e da adquirente devem ser analisados de modo a evitar por em risco a liquidez



Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- É importante criar mais de uma alternativa para ser avaliada



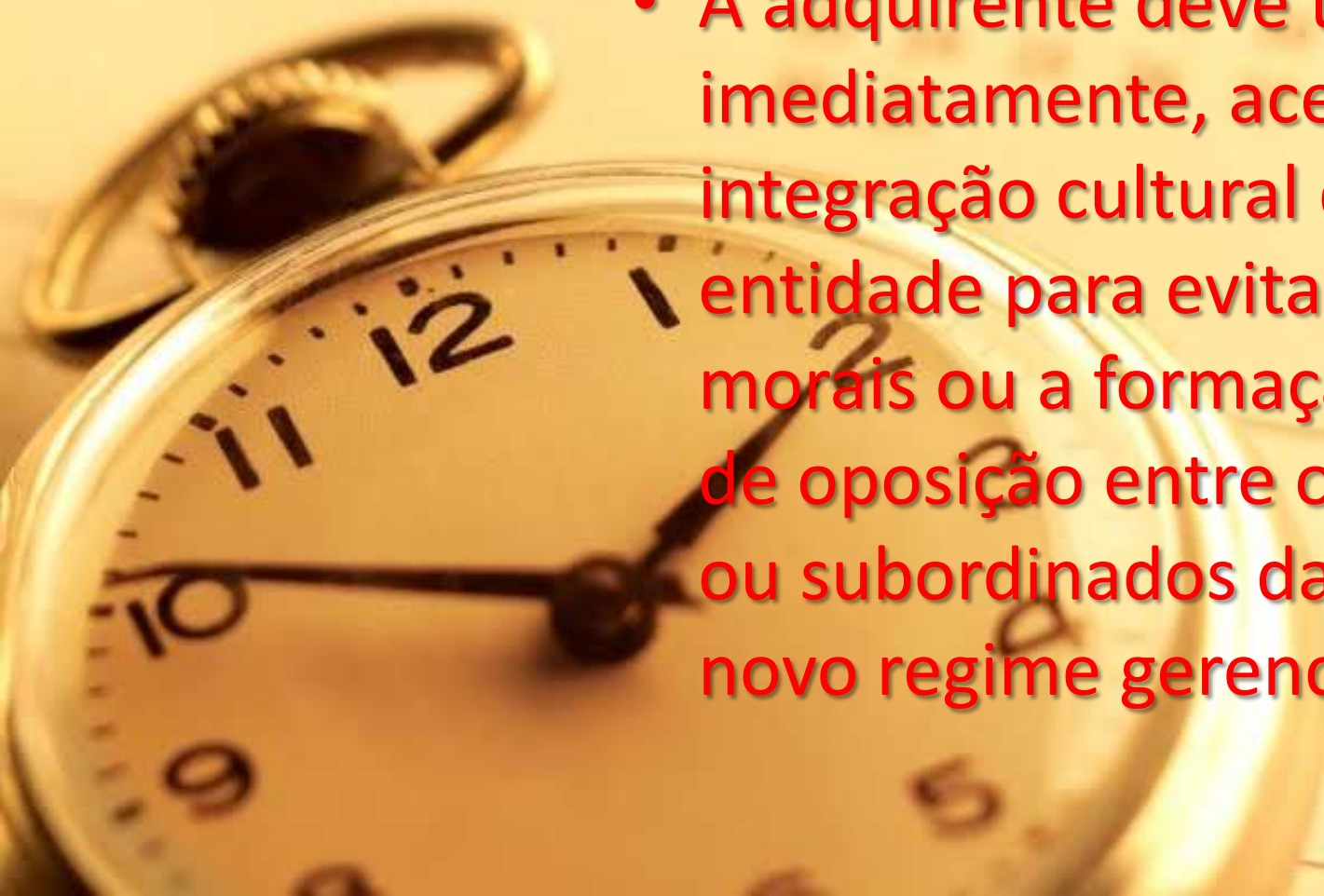
Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição



- Logo que a fusão ou aquisição ocorra, deve ser implantado um sistema de comunicação que facilite a integração

Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- A adquirente deve tomar posse imediatamente, acelerando a integração cultural da nova entidade para evitar efeitos morais ou a formação de grupos de oposição entre os executivos ou subordinados da empresa ao novo regime gerencial e cultural



Cuidados nos Processos de Fusão ou Aquisição

- A aquisição e a integração são partes do plano estratégico e do processo de expansão e crescimento do grupo econômico



Aspectos Jurídicos na Fusão ou Aquisição



Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

- Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), do MF
- Secretaria de Direito Econômico (SDE), do MJ
- Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), do MJ

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

Principal Objetivo

- Promoção de uma economia competitiva por meio da prevenção e da repressão de ações que possam limitar ou prejudicar a concorrência, com base na lei antitruste (lei 9.884/94)



Direito dos Credores

Anulado

- Se a operação causar prejuízo para o credor, poderá esse pleitear judicialmente a anulação da operação

Direito dos Minoritários

- Embora afete a relação entre os sócios, pois muda o risco do negócio, a composição acionária, o fluxo de dividendos, o valor da ação, etc. o minoritário não possui o direito de impedir a implementação de operações de incorporação, fusão ou cisão



Direito dos Empregados



- A fusão ou incorporação não afeta o contrato de trabalho, preservando todos os direitos do empregado;
- O empregador que sucede a outro terá que garantir aos empregados os direitos assegurados no contrato de trabalho em vigor;
- No caso de extinção da empresa, a legislação permite que seja feita a transferência do empregado, independente de sua concordância.

Aspectos Contábeis-Tributários

Auditoria Completa!



- Due Dilligence
 - Processo pelo qual a compradora interpela as informações fornecidas pela empresa-alvo sobre seu desempenho financeiro histórico e atual, condições financeiras, projeções e outros assuntos operacionais

Due Dilligence - Básico



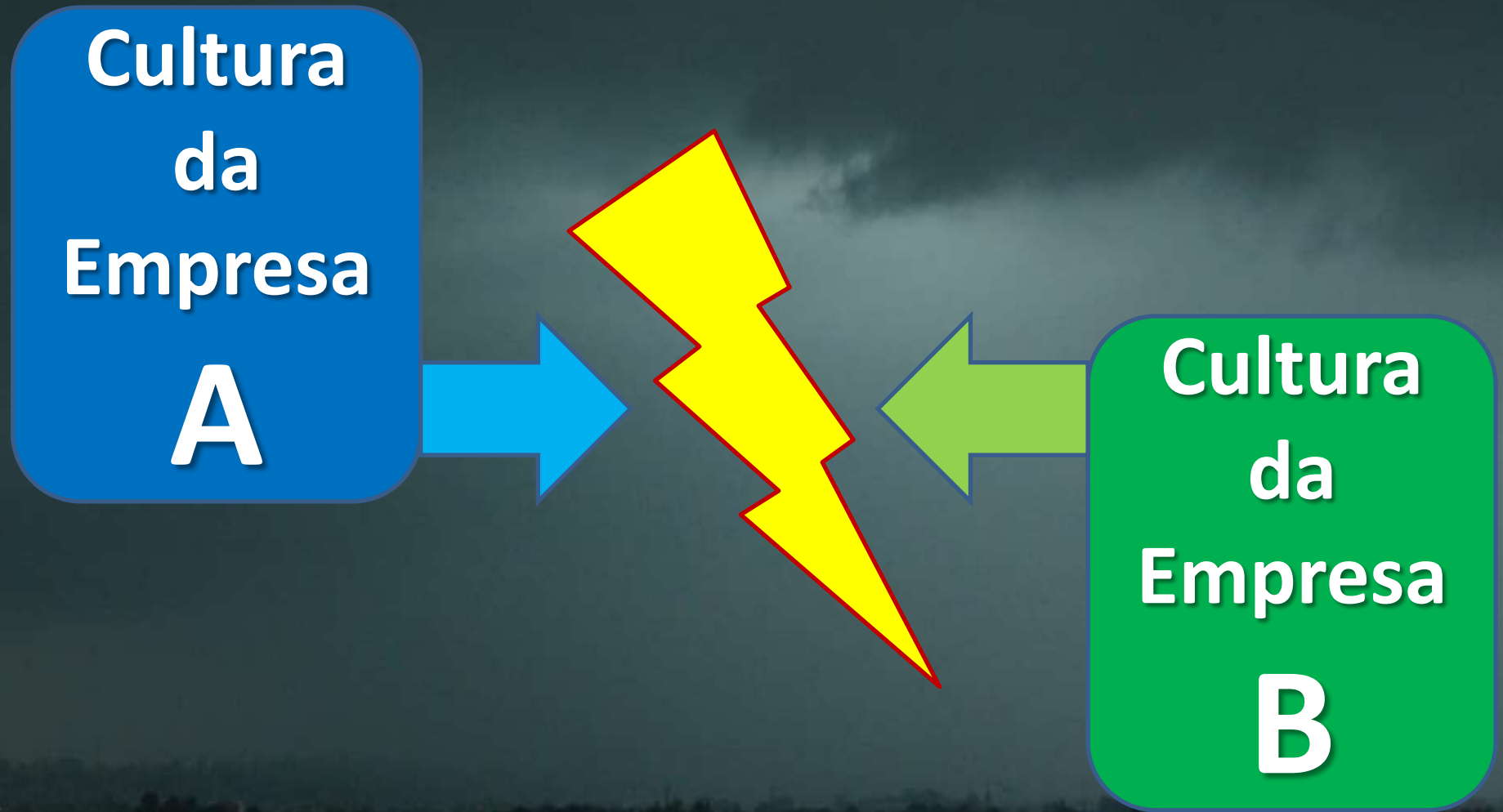
- Assegure-se de que os representantes da empresa-alvo estão legalmente autorizados a conduzir as negociações;
- Determine se o negócio está sendo conduzido e operado dentro das normas legais;
- Verifique se não há cláusulas restritivas de credores que possam impedir a transação;
- Certifique-se de que os acionistas e seus sucessores poderão ser responsabilizados por seus atos na empresa-alvo.

Due Dilligence inclui ainda a verificação aprofundada dos seguintes itens:

- Assuntos Contábeis e Financeiros
- Assuntos Tributários
- Propriedades Imobiliárias
- Propriedades Mobiliárias
- Seguros
- Propriedades Intelectuais
- Contratos e Compromissos
- Assuntos Ambientais
- Empregados e Planos de Benefícios
- Litígios



Aspectos Culturais



Choque Cultural

- Ocorre quando dois grupos possuem opiniões diferentes sobre:
 - o que é realmente importante,
 - o que deve ser mensurado,
 - como tomar as melhores decisões,
 - etc.



Muita Atenção!

A incompatibilidade cultural é a maior causa isolada da não concretização do desempenho projetado, da saída de executivos chave e de demorados conflitos na consolidação do negócio



Fase de Transição

- Período de Adaptação
 - Os dirigentes da empresa adquirida não devem se distanciar demais da organização depois de fechado o negócio



Fase de Transição



- Introdução da Cultura
 - Deve ser cuidadosamente preparada a introdução de novos controles e novas rotinas, concedendo tempo para que a empresa adquirida entenda a necessidade e importância das novas cobranças, evitando assim criar um clima de pânico



Fase de Transição

- Conflitos Internos
 - A hierarquia e os processos devem estar bem claros, evitando desentendimentos entre os funcionários da adquirida e da adquirente

Fase de Transição

- Pior Inimigo
 - A mudança é o pior inimigo das fusões e aquisições. Sempre que possível, o ideal é fazer a mudança devagar, o mais lentamente possível, evitando atropelos





Fase de Transição

- Analisar a Aquisição
 - A junção de duas empresas não pode significar a duplicidade de altos funcionários, como uma forma de horizontalização da nova organização

Passo a Passo da Aquisição ou Fusão

1. Determinação do Perfil da Empresa-Alvo
2. Pesquisa de Candidatas para a Fusão ou Aquisição
3. Sondagem
4. Determinação do Valor Econômico
5. Negociação entre Comprador e o Vendedor
6. Fechamento do Contrato

Determinação do Perfil da Empresa-Alvo

- Qual é a área de negócios do grupo?
- Em que contexto ambiental ele atua?
- Quais as políticas e estratégias que o direcionam?
- Qual a sua filosofia de ação?
- Quem é o nosso cliente (atual e potencial)?
- Onde está o nosso cliente (segmentações geográficas e demográficas)?
- O que o cliente espera de nós?

Determinação do Perfil da Empresa-Alvo

Perfil Qualitativo

- Atuação no mercado nacional
- Constituição legal
- Exportações e importações
- Imagem no mercado
- Inovação tecnológica
- Integração horizontal e vertical
- Localização geográfica
- Produtos e serviços
- Qualidade da gestão e das equipes
- Saúde econômico-financeira

Perfil Quantitativo

- Endividamento
- Evolução das receitas e dos fluxos livres de caixa (LAJIRDA)
- Necessidade de capital de giro
- Participação de mercado
- Preço da aquisição
- Receitas líquidas
- Rentabilidade do patrimônio líquido
- Retorno sobre os investimentos
- Valor Econômico Agregado

Pesquisa de Candidatas

Criação de um banco de dados com:

- Ramo do negócio
- Tamanho do negócio
- Controle acionário
- Valor do Patrimônio Líquido
- Participação de Mercado
- Número de Funcionários
- Demonstrativos Financeiros recentes
- Imagem
- Tecnologia
- Instalações e equipamentos
- Filiais e subsidiárias
- Etc.



Sondagem

- Primeiros contatos servem para criar clima e ambiente para futuras negociações entre as partes e para:
 - observar comportamentos
 - Analisar sinergia
 - Levantar informações relevantes para a transação



Nas primeiras reuniões

- **Evita-se**
 - Discutir preço ou condições



- **Deve-se**
 - Agir de forma civilizada
 - Buscar sinergia entre as empresas
 - Convencer-se e convencer a outra parte de que o negócio será benéfico para as duas empresas



Determinação do Valor Econômico

- Estabelecimento de um valor máximo e um mínimo
- O valor consiste tanto de considerações objetivas quanto subjetivas, mas nunca deve estar baseado em considerações emocionais

Isso não é fácil!

Tanto o vendedor quanto o comprador operam sob fundamentos psicológicos e econômicos muito diferentes entre si.

Negociação entre o Comprador e o Vendedor

Aspectos psicológicos do vendedor

- Tentar mostrar o excelente desempenho da empresa
- Evidencia mais os valores intangíveis de sua empresa
- Pode ter forte afinidade emocional com a empresa e tenta valorizar o negócio por seus méritos pessoais

Aspectos psicológicos do comprador

- Busca fazer análises técnicas da transação
- Os intangíveis só serão considerados se puderem, no curto prazo, ser transformados em lucro
- As motivações de quem adquire são, em geral, o rápido retorno do investimento e a realização de seus objetivos estratégicos

Fechamento do Contrato



- Onde conseguir recursos para comprar a empresa?
 - Financiamentos de longo prazo
 - Lançamento de ações
 - Lançamentos de debêntures
 - Buscar parceria com o BNDES, via BNDESPAR

- Buick
- Oldsmobile
- Oakland
- Cadillac
- Frigidaire
- Chevrolet
- Vauxhall
- Daewoo
- Opel
- Holden
- Isuzu
- Suzuki
- Hummer
- Saab
- Lotus



Todas essas marcas foram
adquiridas pela
General Motors



Jeep



Fusões no Brasil

OPERAÇÕES DENTRO DO BRASIL...



Sadia



Brasil Telecom



Pão de Açúcar



Sendas



UNIBANCO

Submarino



AMERICANAS.COM



Gafisa



BOVESPA



BANCO DO BRASIL



Nossa Caixa
O Banco de São Paulo



...E BRASILEIRAS COMPRANDO ESTRANGEIRAS

Filipi



AmBev



Recentemente no Brasil

